

표준 입찰공고문

1. 입찰에 부치는 사항

공고번호	품 명 산업분류번호	규격 (단위)	수량	입찰방법	낙찰자 결정방법	입찰참가등록 마감일시	입찰서제출 마감일시	개찰 일시

※ 본 건 입찰에 참가하는 자는 다음의 공고문 및 각종 규정 규격(구매요구서 포함) 등을 반드시 열람하고 숙지하여야 하며, 숙지하지 못함에 따라 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있습니다.

2. 입찰참가방식 : 전자입찰

- 본 품목은 전자입찰 품목으로서 전자서명인증사업자에서 발급하는 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)를 발급받아 인터넷으로 국방전자조달시스템에 사용자등록을 필하여야 입찰에 응할 수 있습니다.

3. 개찰장소 : 입찰집행관 업무용 PC

4. 개찰일시 : 전자입찰서제출 마감일시 이후.

※ 각 입찰참가 업체는 전자입찰서제출 마감일시까지 필히 국방전자조달시스템상 절차에 따라 전자투찰을 마쳐야 합니다.

5. 입찰참가자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “「국가계약법 시행령」“이라 함) 제12조의 요건을 갖춘 자로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법“이라 함) 제27조 및 동법 시행령 제76조의 규정에 의한 입찰참가자격제한 기간 중에 있지 아니한 자

* 본 입찰은, 국가계약법 제27조의5제1항 및 동법시행령 제12조제3항에 의거 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰참가가 제한됩니다.

나. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2에 따른 입찰의 경우에는, 추가적으로 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조의 요건을 갖춘 소상공인 또는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조에 따른 중·소기업자로서, 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 ‘중·소기업·소상공인 확인서’를 소지한 자

※ 입찰품목의 특성을 고려한 구체적인 입찰참가자격 기재

6. 입찰참가등록시 제출서류 (입찰참가등록 마감일시까지 제출)

가. 입찰 참가 신청서(인터넷작성 제출)1부.

※ 입찰참가자격을 확인할 수 있는 제출서류 목록 기재

가-2. 중소기업부에서 발급하는 중소기업자(또는 소기업 또는 소상공인)임을 증명할 수 있는 증명서 1부.

* 해당 공무원이 공공구매 종합정보망(www.smpp.go.kr)에서 직접 조회가 가능한 업체는 별도 제출 불필요

* 중소기업확인서의 경우 입찰참가등록마감일시를 기준으로 인증기간이 유효한 서류만 인정됩니다.

(가-2는 중소기업자 우선조달 계약에 한함)

나. 국가계약법 시행령 제12조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않음을 입증하는 서류(「형의 실효 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 범죄경력자료의 회보서나 판결문 등) 다만, 입찰참가자가 위 입증서류를 제출하기 어려운 경우에는 위 시행령 제12조제5항에 따라 입찰참가자로부터 위 시행령 제12조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다는 사실을 적은 서약서(별지 제12호 서식)

다. 임원의 명부(업체작성 명부_법인등기부등본 등), 대표 및 임원의 청렴서약서

(방위사업법 시행규칙 별지2호 서식)

7. 신규업체 등록 및 변경사항 처리

신규업체 등록 및 기존 등록업체 정보(주소, 상호, 대표자 등) 수정·보완은 입찰등록 마감일로부터 3일전까지 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입력하시고, 품목 등록 및 추가는 입찰참가등록마감일로부터 1일전까지 국방전자조달시스템에 입력하신 후 방위사업청 계약제도발전과로 통보하시기 바랍니다.

8. 입찰보증금 및 국고귀속에 관한 사항

가. 입찰보증금은 「국가계약법 시행령」에 따라 입찰참가등록 마감일시까지 계약담당 공무원에게 납부하여야 합니다. (방위사업청 고객지원센터를 통하여 제출할 수 있습니다)

나. 「국가계약법 시행령」 제37조(입찰보증금) 제3항 각 호에 해당하는 자는 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있습니다.

다만 다음 각 호에 해당하는 경우에는 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 없습니다.

1. 방위사업청에 입찰보증금 등 국고귀속 조치에 응하지 않고 있는 자
2. 「국가계약법 시행령」 제37조제3항제5호에 해당하는 자가 같은 호 단서에 해당하는 경우
3. 재정경제부 계약예규「물품구매(제조)입찰유의서」 제6조제4항제2호에 해당하는 자가 같은 호 단서에 해당하는 경우

다. 동조 ‘나’에 따라 입찰보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 자는 국가계약법시행령 제37조제4항의 규정에 의한 입찰보증금 지급확약서를 제출하여야 합니다.

* 단, 입찰참가등록시 상기 확약서에 동의한 경우 별도 확약서 제출은 생략할

수 있습니다.

라. 낙찰자가 소정기일 내에 계약을 체결하지 아니할 경우 국가계약법 제9조 및 동법시행령 제38조의 규정에 의하여 입찰보증금은 국고에 귀속되며, 동법 제27조 및 동법 시행령 제76조의 규정에 의하여 입찰참가자격 제한처분을 받게 됩니다.

9. 입찰 및 낙찰자의 입찰참가자격 제한 처분시 계약체결 금지

가. 「국가계약법 시행령」 제39조제4항 및 동법시행규칙 제44조 및 물품구매(제조) 입찰유의서 제12조에 해당하는 입찰은 무효입니다.

나. 1인이 수인의 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)를 제공받아 입찰을 대행한 경우, 당해 입찰은 「국가계약법 시행규칙」 제44조제1항제11호에 따라 무효인 입찰에 해당하며, 대행한 자와 대행을 의뢰한 자 모두 동법시행령 제76조제2항제1호가목 및 나목의 규정에 의하여 입찰참가자격 제한처분을 받게 됩니다.

다. 낙찰자가 계약체결 전에 「국가계약법 시행령」 제76조제3항, 제5항 또는 제6항에 따라 입찰참가자격제한처분을 받은 경우 같은 조 제8항 본문에 따라 방위사업청은 위 낙찰자와 계약을 체결하지 않습니다.

10. 부당한 공동행위 금지

가. 불입의 '방위사업 입찰담합 판단기준' 및 공정거래위원회의 고시를 참고하시고 공정한 계약질서를 해치는 부당한 공동행위(입찰담합)가 발생되지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

나. 만일, 입찰 과정에서 담합의혹이 있는 행위가 발생될 경우에는 공정거래위원회에 즉시 통보되오니 담합의혹 행위가 발생되지 않도록 유념해 주시기 바랍니다.

※ 상기 불입 자료는 방위사업청 홈페이지(www.dapa.go.kr) 또는 국방전자조달(www.d2b.go.kr) 자료실에서 확인할 수 있습니다.

다. 또한, 입찰과 관련하여 계약담당공무원의 비리 또는 불공정행위 등에 대해서는 방위사업청 홈페이지(www.dapa.go.kr) 신고센터를 통하여 신고하여 주시기 바랍니다.

11. 낙찰자 결정방법

가. 낙찰자의 결정은 국가계약법 제10조 및 동법시행령 제42조에 따르며 낙찰자 결정방법에 대한 세부내용과 물품적격심사기준은 방위사업청 고객지원센터 및 방위사업청 홈페이지(www.dapa.go.kr)에서 열람하시기 바랍니다.

가-2. 낙찰자의 결정은 국가계약법 제10조, 동법시행령 제42조, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2 제2항에 따르며, 낙찰자 결정방법에 대한 세부내용과 계약이행능력심사 세부기준은 중소벤처기업부 고시

(입찰공고일 기준 시행되는 고시)「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준」을 적용합니다. 다만, 같은 기준 [별표3-2]-가. ‘납품지연’ 항목의 지체일수는 [주]④에도 불구하고 청 예규(입찰공고일 기준 시행되는 예규)「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준」[별표1] 3.신인도 - 나.계약이행성실도 - ②납품지연-[주]3 - ‘나’ 부터 ‘라’ 까지의 지체상금 부과일 산정에 관한 평가방법을 적용하여 산정합니다. 관련 자료는 방위사업청 고객지원센터, 방위사업청 홈페이지(www.dapa.go.kr) 및 중소벤처기업부 홈페이지(www.mss.go.kr)에서 열람하시기 바랍니다.(가-2는 중소기업자 우선조달 계약에 한함)

나. 적격심사시 적용사항

- 1) 계약목적물과 동등이상 범위 : “예” 당해품목에 한한다.
- 2) 기술인력보유 : 국가기술자격증 인증범위는 「국가기술자격법시행규칙 별표 제2호」의 범위내에서 해당품목사항을 선정 적용한다.

- 제출서류(입찰공고일 기준)

- ① 기술자격수첩 사본(원본 대조필)
- ② 임금지급대장(최근 3개월) 또는 근로소득 원천징수영수증
- ③ 고용보험가입증명원
- ④ 공장등록증

※ 공장 등록 년수는 공장등록 증명서상 당해 물품의(공장업종 분류번호) 등록일을 기준하여 적용합니다.

- 3) 본 품목은 추정가격 10억원(미만 또는 이상)인 물품(제조 또는 구매) 용역 기준(배점한도) 적용한다.
- 4) 적격심사 자료는 입찰일 또는 통보서를 접수한 날로부터 7일 이내 제출하여야 한다.

나-2. 계약이행능력심사시 적용사항(적용기준 명시)

- 1) 본 입찰은 계약이행능력 심사 항목 및 배점한도 적용시 (기준명시) 기준 적용합니다.
- 2) 계약이행능력심사 자료는 개찰일 또는 통보일로부터 7일 이내에 제출하여야 합니다.

12. 분쟁 해결방법 합의

가. 본 계약 체결 후 분쟁 발생시의 해결은 계약특수조건에 명시된 바에 따라 법원의 판결(관할법원: 서울중앙지방법원)에 따릅니다. 다만, 계약을 체결하는 때에 계약 당사자간 합의를 통해 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 분쟁 해결방법을 정하는 경우에는 그에 따를 수 있습니다.

- 1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제29조에 따른 국가계약분쟁조정 위원회의 조정(동법 제28조에서 정한 이의신청 대상에 해당하는 경우)
- 2) 「중재법」에 따른 중재(동법 제40조의 상사중재기관을 통한 중재 포함)

나. 동조 ‘가’에 따라 소송이 아닌 조정 또는 중재의 방법을 택하고자 하는 경우에는 계약 체결전에 계약담당자와 협의하여야 하며, 필요한 사항은 계약체결시에 정할 수 있습니다.

13. 기타 입찰에 필요한 사항

- 가. 전자입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰관련 법령 및 입찰관련 서류(물품구매(제조) 입찰유의서 및 국방전자조달시스템 전자입찰 특별유의서)를 입찰 전에 완전히 숙지하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.
- 나. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 청렴계약 이행을 위한 대표 및 임원의 청렴서약서를 제출(국방전자조달시스템상에 별도 첨부서류란에 등록)하고, 청렴서약서 및 청렴계약특수조건은 방위사업청 홈페이지 (www.dapa.go.kr)에서 다운 받으시거나 고객지원센터에 비치된 서식을 사용할 수 있습니다. 대표 및 임원의 청렴서약서 제출 책임은 업체에 있으므로 청렴서약서 미제출 및 허위제출과 관련하여 발생하는 문제의 책임은 업체에게 있습니다.
- 다. 규격 및 조달판단서(계약이행/품질보증/대가지급/의무사항 등 계약특수조건)와 적격심사품목인 경우에는 최근 발행된 적격심사 기준을 입찰참가 신청 전에 필히 열람하여야 합니다.
- 라. 계약의 착수일 및 완료일 : 조달판단서의 판단납기를 참고 하시기 바랍니다.
- 마. 방위사업청의 예비가격 결정 및 공개에 관한 기준에 의하여 경쟁계약 품목의 물품제조 및 구매에 대한 예정가격 결정은 15개의 복수예비가격중 선택된 번호 4개를 산술평균한 가격으로 결정 되며, 예정가격 산출을 위한 기초예비가격 및 복수예비가격 산정범위는 입찰참가등록 마감일 전일까지 국방전자조달시스템에 공개하고 있으니 참고 하시기 바랍니다.
- 바. 복수예비가격이 적용되는 입찰의 경우, 기초예비가격을 기준으로 복수예비가격 산정범위 내의 최고가격 미만으로 입찰서를 제출하여야 하며, 입찰서는 기초예비가격 및 복수예비가격 산정범위가 공개된 이후부터 제출 가능합니다.
- 사. 입찰참가 업체는 계약담당공무원의 원가자료 제출요청이 있는 경우 원가자료를 제출하여야 합니다.
- 아. 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 한 입찰의 취소 의사표시는 서면으로 하여야하며 (전자입찰의 경우에는 국방전자조달시스템에서 취소) 이 경우 취소의사를 표시한 입찰자는 당해 입찰품목의 입찰에 참가할 수 없습니다.
- 자. 동 입찰은 예가초과로 낙찰자가 없을 경우 자동유찰 되며, 유찰시는 재공고 하게 됩니다.
- 차. 정전 및 기타 전산장애로 인해 전자입찰 참여가 불가능할 때에는 “국방전자조달시스템 전자입찰 특별유의서” 및 “국방전자조달시스템 이용에 관한 약관”에 따르며 필요 시 인터넷 공지란에 그 내용을 게재합니다.
- 카. 규격서상의 각종 성능시험 요건을 입찰전에 확인하시기 바라며 성능시험을 수행할 책임(시험설비 준비)은 계약업체에 있습니다.
- 타. 납지별 수량 및 품질보증형태는 조달판단품목명세서와 계약 특수조건을 참조하여 주시기 바랍니다.
- 파. 공장등록 년수는 공장등록증명서상 당해물품의(공장업종 분류번호) 등록일을 기준으로 하여 적용합니다.

- 하. 입찰품목의 하위 구성품 또는 원재료가 해외로부터 수입되는 경우 해당 구성품 또는 원재료에 대한 외국정부의 수출허가서(Export License) 획득 책임은 입찰 참가 업체에게 있습니다. 수출허가서 획득 불가에 따른 계약불이행 또는 이행 지연으로 발생하는 불이익을 방지하기 위하여 수입품에 대한 수출허가서 획득 가능여부를 사전에 확인하시기 바랍니다.
- 거. 견본(현품) 지원은 조달품목명세서상 국방규격 종류가 “국방/현품”으로 명시된 경우에 제공하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, “국방/현품”으로 명시된 경우가 아니더라도 견본지원이 필요한 것으로 인정되는 품목으로서 견본을 보유하고 있는 경우에는 방위사업청 예규 「표준화 업무지침」에서 정하는 절차에 따라 견본의 열람 및 대여가 가능합니다.
- 너. 업체 생산능력 확인 대상품목 중 시제품검사 대상업체로 통보받은 경우에는 통보받은 날로부터 ()일 이내에 필요한 서류를 갖추어 시제품 검사요청을 완료하여야 하며, 기한내에 검사요청을 완료하지 아니할 경우 낙찰자 결정대상에서 제외할 수 있습니다.

14. 기타 안내 및 문의처

가. 주소 : 13809 경기도 과천시 관문로 47 정부과천청사 방위사업청

나. 연락처 / 문의처

- (1) 조달판단/구매/계약사항 안내 : 00전력사업지원부 00전력사업전력운영계약팀 ☎(02) 2079-0000]
- (2) 신규업체 입찰참가자격 신청안내 : 방위사업청 계약제도발전과☎(02) 2079-0000]
- (3) 입찰보증금 및 공장등록증명서 제출 : 00전력사업지원부 00전력사업전력운영계약팀☎(02) 2079-0000]
- (4) 전자입찰 방법문의 : 정보화데이터담당관☎1577-1118(ARS 1번)]
- (5) 규격상담 안내 : 00전력사업지원부 00전력사업표준자원관리팀☎(02) 2079-0000]

다. 방위사업청 홈페이지 : www.dapa.go.kr

- 공고문 조회 : 국방전자조달시스템 → 국내조달 → 경쟁입찰 → 입찰공고
→ 해당공고 호수 클릭 → 입찰공고문안

20 년 월 일

방 위 사 업 청 장